



Ciudad de México, a 02 de julio de 2026

ATDT/DGJCNYGT/0616/2026

ASUNTO: Se da respuesta

C. SALVADOR ESCUDERO ZENDEJAS

salvadorez@gmail.com

PRESENTE

Hago referencia al oficio número **113.CJEF.CALEN.11979.2026** del 23 de junio de 2026, emitido por la Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y recibido en la Oficialía de Partes de esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones el 25 del mismo mes y año, a través del cual se remitió su atento escrito del pasado 16 de junio del año en curso, con base en lo siguiente:

"(...)

Con fundamento en los artículos 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal es una dependencia que asesora y brinda apoyo técnico/jurídico a la persona titular del Ejecutivo Federal, revisa y valida instrumentos normativos y coordina programas de normatividad jurídica. Razón por la cual, no cuenta con atribuciones para presentar a la consideración de la persona titular de la Presidencia de la República proyectos de iniciativas ciudadanas; el artículo 14 del Reglamento Interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, establece que la Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos, dirige y asesora jurídicamente a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en lo relativo a la elaboración de proyectos de iniciativas de leyes, decretos y reglamentos.

*No obstante, y toda vez que el documento referido trata un tema de competencia de esa Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y al ser la dependencia competente de la Administración Pública Federal en políticas de inclusión digital, gobierno digital, informática, tecnologías de la información, comunicación y telecomunicaciones, de conformidad por lo señalado en el artículo 42 Ter, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito remitirle en anexo la propuesta de Iniciativa a efecto de que, de así considerarlo, pudiera ser revisada.
(...)"*

En ese sentido, de la lectura de su escrito original, se advierte que formula una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Ética Algorítmica y Gobernanza Soberana de la Inteligencia Artificial, la cual tiene por objeto garantizar que el diseño, desarrollo, entrenamiento, comercialización y despliegue de sistemas de Inteligencia Artificial, se supediten al respeto de los derechos humanos, la soberanía nacional, la equidad laboral y la sostenibilidad ambiental.

Al respecto, con fundamento en los artículos 26, fracción XXII, y 42 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3, párrafo primero, apartado A, fracción I, numeral 3, y 12, fracciones I, XI, XX y XXVI, del Reglamento Interior de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que facultan a esta Dirección General para dirigir la participación e intervenir en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Agencia; coordinar y dirigir el análisis y estudio, así como formular y emitir opiniones jurídicas de los anteproyectos y proyectos de iniciativas de leyes y decretos legislativos, reglamentos, decretos, acuerdos, manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público y cualquier tipo de normatividad en materias relacionadas con esta Dependencia, esta unidad administrativa, en el ámbito de su competencia, le comunica lo siguiente:



2026
año de
Margarita
Maza

Calle El Oro No. 17, Col. Roma Norte, CP. 06700, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, www.gob.mx



De conformidad con los artículos 26, fracción XXII y Décimo Segundo Transitorio del "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2024, se creó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones como una Dependencia de la Administración Pública Federal, la cual inició sus funciones el 1 de enero de 2025.

En ese sentido, el artículo 42 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece las atribuciones de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en los siguientes términos:

"Artículo 42 Ter.- A la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Formular y conducir las políticas de inclusión digital, gobierno digital, informática, tecnologías de la información, comunicación y telecomunicaciones de la Administración Pública Federal;

II. Formular políticas y emitir lineamientos para la promoción, implementación y diseño de las siguientes materias:

- a) La adopción y uso de la identidad y ciudadanía digital;*
- b) El mecanismo único de autenticación digital basado en la Clave Única de Registro de Población con la protección de los datos personales, en coordinación con la Secretaría de Gobernación;*
- c) La integración del sistema de servicio nacional de identificación personal, en colaboración con la Secretaría de Gobernación;*
- d) La gestión de bases de datos que permitan interoperar los sistemas nacionales y de la Administración Pública Federal con el Registro Nacional de Población, en coordinación con la Secretaría de Gobernación;*
- e) La interoperabilidad de los sistemas de información, basado en una arquitectura de datos consumible, con excepción de la información en materia de seguridad nacional y el conjunto de bases de datos del Sistema Nacional de Información, previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;*
- f) El análisis de datos e información de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal;*
- g) Las acciones en materia de datos abiertos y gobierno abierto;*
- h) La cobertura universal y social de servicios de telecomunicaciones a cargo de la Administración Pública Federal, así como de conectividad en sitios públicos, e*
- i) El desarrollo e implementación de software y soluciones tecnológicas en la Administración Pública Federal, así como la fábrica de software público;*

III. Elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal;

IV. Definir la capacidad satelital que, en su caso, se requiera de las personas concesionarias de recursos orbitales y de las autorizadas para explotar los derechos de emisión y recepción de señales de satélites extranjeros para prestar servicios en el territorio nacional, como reserva del Estado para redes de seguridad nacional, servicios de carácter social y demás necesidades del gobierno, así como vigilar el uso eficiente de la capacidad satelital propia, ya sea concesionada o adquirida o aquella establecida como reserva del Estado;

V. Regular, inspeccionar y vigilar la prestación de servicios públicos de correos, telégrafos, giros telegráficos y radiotelegrafía por parte de la Administración Pública Federal, de conformidad con las disposiciones aplicables;





V. Regular, inspeccionar y vigilar la prestación de servicios públicos de correos, telégrafos, giros telegráficos y radiotelegrafía por parte de la Administración Pública Federal, de conformidad con las disposiciones aplicables;

VI. Definir los protocolos de seguridad de la información y comunicaciones de la Administración Pública Federal;

VII. Formular y conducir la política nacional en materia de soberanía tecnológica, así como promover las soluciones tecnológicas para la digitalización de trámites y servicios;

VIII. Emitir disposiciones para la adquisición, arrendamiento y prestación de servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, telecomunicaciones y desarrollo de software, así como dictaminar técnicamente su aprovisionamiento;

IX. Diseñar, regular, implementar y dirigir instrumentos, herramientas y mecanismos para la implementación del Modelo Integral de Atención Ciudadana, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

X. Presidir el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria y proponer a la persona titular del órgano encargado de la mejora regulatoria;

XI. Celebrar convenios de colaboración y coordinación, en el ámbito de su competencia, con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; órganos constitucionales autónomos, gobiernos de las entidades federativas y municipios, Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, instituciones públicas o privadas nacionales e internacionales, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, para la consecución de los objetivos de la Agencia;

XII. Emitir las normas, lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones;

XIII. Participar en foros internacionales, respecto de las materias de su competencia, con la intervención que corresponda a la Secretaría de Relaciones Exteriores y proponer a ésta la celebración de convenios y tratados internacionales en tales materias y participar en la concertación y el seguimiento de la ejecución de los acuerdos internacionales en materias de tecnologías de la información, comunicaciones, telecomunicaciones y radiodifusión;

XIV. Otorgar su conformidad, previo a su nombramiento, de las personas titulares de las unidades administrativas responsables de las tecnologías de la información y comunicación u homólogo, de las dependencias, incluidos las de sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, y

XV. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos".

En ese sentido, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 42 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta dependencia tiene a su cargo, entre otras atribuciones, formular y conducir las políticas de inclusión digital, gobierno digital, informática, tecnologías de la información, comunicación y telecomunicaciones de la Administración Pública Federal.

Visto lo anterior, y considerando que el escrito de mérito se vincula con una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Ética Algorítmica y Gobernanza Soberana de la Inteligencia Artificial, la cual tiene por objeto garantizar que el diseño, desarrollo, entrenamiento, comercialización y despliegue de sistemas de Inteligencia Artificial, se supediten al respeto de los





derechos humanos, la soberanía nacional, la equidad laboral y la sostenibilidad ambiental, es indispensable precisar que esta Dependencia no cuenta con atribuciones para promover, tramitar, dictaminar o presentar iniciativas de ley emanadas de la ciudadanía, ni tampoco para presentarlas a consideración de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal; por tal motivo, su propuesta excede el marco de atribuciones formalmente conferidas a esta Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Por otra parte, no se omite mencionar que la presentación de propuestas de iniciativas promovidas por particulares se encuentra estrictamente sujeta al procedimiento formal de la Iniciativa Ciudadana, el cual es un mecanismo de participación por el que se concede a los ciudadanos la facultad o derecho para presentar propuestas de Ley ante los órganos legislativos.

Este mecanismo se encuentra regulado por el artículo 71, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los diversos 130, 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los cuales el derecho de iniciar leyes o decretos compete a los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 0.13% (cero punto trece por ciento) de la lista nominal de electores, para lo cual se seguirá el procedimiento legislativo y los reglamentos de cada Cámara, una vez que la autoridad electoral comunique el cumplimiento del requisito anterior y deberán cumplirse los siguientes requisitos:

"ARTÍCULO 131.

1. La iniciativa ciudadana, además de los requisitos que establecen los reglamentos de las cámaras, según corresponda, deberá:

a) Presentarse por escrito ante el Presidente de la Cámara de Diputados o de Senadores; y en sus recesos, ante el Presidente de la Comisión Permanente.

La Cámara que reciba el escrito de presentación de la iniciativa ciudadana será la Cámara de origen, salvo que el proyecto respectivo se refiera a empréstitos, contribuciones, impuestos o reclutamiento de tropas. En estos casos la cámara de origen será siempre la de Diputados.

Durante los recesos del Congreso, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente determinará la Cámara de origen en caso de que la iniciativa no lo especifique.

b) Contener los nombres completos de los ciudadanos, clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la credencial para votar con fotografía vigente y su firma. En caso de advertirse error en la identificación del ciudadano, siempre y cuando éste sea menor al 20% del total requerido, el Instituto prevendrá a los promoventes para que subsanen el error antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, debiendo informar de ello al Presidente de la Mesa Directiva, de no hacerlo se tendrá por desistida la iniciativa;

c) Nombre completo y domicilio del representante para oír y recibir notificaciones; y

d) Toda la documentación deberá estar plenamente identificada, señalando en la parte superior de cada hoja el nombre del proyecto de decreto que se propone someter.

Cuando la iniciativa no cumpla con los requisitos señalados en los incisos a), c) o d) el Presidente de la Cámara prevendrá a los proponentes para que subsane los errores u omisiones en un plazo de quince días hábiles a partir de la notificación. En caso de no subsanarse en el plazo establecido, se tendrá por no presentada".





No obstante lo anterior, se agradece el atento envío del escrito que por esta vía se responde y se le comunica que el análisis e información aportada será resguardada en los archivos de esta Dependencia y, en su caso, podrán servir como antecedente, insumo y material de consulta para el enriquecimiento metodológico derivado del ejercicio de las atribuciones sustantivas de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

OSCAR A. DÍAZ MARTÍNEZ
TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA, CUMPLIMIENTO
NORMATIVO Y GOBERNANZA TECNOLÓGICA

Elaboró: MHA

Revisó y autorizó: RRA

Ccep. José Antonio Peña Merino. Titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Para su superior conocimiento.
Ccep. Esteban Martínez Mejía.- Consejero Adjunto de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Para su conocimiento.

